



Universidad Abierta y a Distancia de México
Licenciatura en Derecho

Nociones básicas del tema

Seguridad social y sistemas públicos

Actividad 1 - Derecho a la Seguridad Social

Alumno: Martin Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Figura docente: Cristian Ortega Barrera
Materia: Derecho a la Seguridad Social
Semestre/Bloque: 2 / 1
Fecha: 25 de julio de 2026

Roma Norte, Ciudad de México

Índice

1. Introducción	2
2. Panorama y nociones básicas de la seguridad social	2
2.1. Objeto, finalidad y fundamento de la seguridad social	2
2.2. Cobertura contributiva, regímenes y acceso efectivo	3
3. Conclusión	6

1. Introducción

El estudio de la seguridad social comienza por identificar las nociones disponibles antes de examinar con mayor profundidad sus instituciones, prestaciones, vías de reclamación y problemas actuales de cobertura efectiva. Responder sin consulta anticipada de fuentes permite reconocer honestamente los vacíos conceptuales y valorar las habilidades iniciales de argumentación y delimitación que será necesario fortalecer. A partir de ese punto de partida, el trabajo delimita las categorías centrales de la materia —su objeto, su fundamento jurídico y su distinción respecto de figuras asistenciales afines—, con base constitucional y desarrollo legislativo específico (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,c).

Sobre esa delimitación, las respuestas propias se contrastan después con el marco constitucional, la legislación aplicable y la información institucional del IMSS y del ISSSTE (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2026; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026). Así, la comprensión inicial trasciende una lista de definiciones y se convierte en una lectura articulada sobre la forma en que el orden jurídico protege a las personas frente a los riesgos sociales.

2. Panorama y nociones básicas de la seguridad social

2.1. Objeto, finalidad y fundamento de la seguridad social

La seguridad social puede delimitarse mediante tres componentes vinculados: su **objeto**, constituido por normas, instituciones y procedimientos orientados a proteger a las personas frente a contingencias como enfermedad, invalidez, vejez, cesantía o muerte; su **finalidad**, consistente en prevenir el desamparo ante la disminución o pérdida de ingresos y de condiciones dignas de vida; y su **fundamento jurídico**, situado en el Derecho Social. En particular, el **artículo 123 constitucional** sustenta la protección de las personas trabajadoras y el desarrollo legislativo de los seguros sociales (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,c). Asimismo, la **solidaridad social** explica que la protección frente a los riesgos no dependa exclusivamente de la capacidad económica individual, sino de mecanismos jurídicos e institucionales de cobertura. Esta precisión permite distinguir el seguro social de las medidas asistenciales, pues aunque ambas persiguen fines protectores, no necesariamente comparten sujetos, mecanismos de financiamiento ni prestaciones exigibles.

2.2. Cobertura contributiva, regímenes y acceso efectivo

Con base en este encuadre, la intervención parte de las nociones previas y las contrasta con la legislación aplicable y la información institucional del IMSS y del ISSSTE (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c; Instituto Mexicano del Seguro Social, 2026; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026). Para ordenar el análisis, conviene distinguir: **a)** el financiamiento tripartito, sustentado en aportaciones de las personas trabajadoras, los empleadores y el Estado; **b)** el **régimen obligatorio**, que exige la incorporación cuando se actualizan los supuestos legales; y **c)** el **régimen voluntario**, que permite la incorporación de personas no comprendidas en el régimen obligatorio, siempre que satisfagan los requisitos y cubran las cuotas correspondientes (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c). El seguro facultativo constituye una modalidad específica de acceso voluntario y no debe confundirse, sin más, con la totalidad del régimen voluntario. En el plano institucional, la **Ley del ISSSTE** estructura la protección de las personas trabajadoras al servicio del Estado, mientras que la Ley del Seguro Social regula el ámbito propio del IMSS (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026). Desde una perspectiva comparada, la **tipología germana (bismarckiana)** describe sistemas de protección articulados alrededor del empleo, el aseguramiento y el financiamiento contributivo; por contraste, la **tipología latina** alude a una cobertura históricamente más fragmentada. Estas tipologías funcionan como categorías analíticas para comparar modelos y no sustituyen la clasificación jurídica mexicana. En consecuencia, cada respuesta identifica el concepto, precisa su finalidad y delimita el ámbito institucional de cobertura; finalmente, la pregunta dirigida al grupo traslada esa fundamentación a situaciones concretas de acceso efectivo a las prestaciones.

Intervención en el foro sobre seguridad social

Copiar participación

Asunto: Nociones básicas — Derecho a la Seguridad Social

Hola a todas y todos: comparto mi participación al foro respondiendo, desde mis conocimientos previos, las preguntas guía del diagnóstico.

- 1) **¿A qué rama del Derecho pertenece el Derecho de la Seguridad Social?** El Derecho de la Seguridad Social pertenece principalmente al Derecho Social, pues tutela a las personas frente a contingencias que pueden afectar sus ingresos, salud o condiciones dignas de vida. Aunque se relaciona con el Derecho Laboral y el Derecho

Agrario por los sujetos y relaciones que protege, conserva un objeto propio: organizar la protección frente a riesgos sociales mediante normas, instituciones y prestaciones, conforme al fundamento constitucional y legal aplicable (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,c).

- 2) **¿Qué es el Derecho de la Seguridad Social?** El Derecho de la Seguridad Social es el conjunto de normas, instituciones, principios y procedimientos destinados a proteger a las personas frente a contingencias como enfermedad, accidente, maternidad, invalidez, vejez, muerte, cesantía o desempleo. Su finalidad es evitar el desamparo cuando un riesgo reduce la capacidad de obtener ingresos o de sostener condiciones dignas de vida, en congruencia con la protección constitucional y el marco legal aplicable (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,c). En este sentido, conviene recordar que los derechos sociales “imponen al Estado obligaciones de hacer, es decir, la realización de prestaciones positivas en favor de las personas” (Carbonell, 2021, p. 89), lo que explica por qué la seguridad social requiere instituciones y procedimientos que la hagan exigible.
- 3) **¿Qué sistemas de seguros públicos existen en México?** Entre los principales sistemas públicos de seguridad social se encuentran los vinculados con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), sin que esta referencia agote los demás esquemas de protección previstos en el país. La distinción principal entre ambas instituciones radica en su ámbito personal de cobertura: el IMSS se vincula predominantemente con personas trabajadoras sujetas a relaciones laborales del sector privado y con sus beneficiarios, mientras que el ISSSTE atiende a las personas trabajadoras al servicio del Estado y a sus beneficiarios, conforme a los regímenes aplicables (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2026; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026).
- 4) **¿Qué es un sistema de ahorro para el retiro?** Un sistema de ahorro para el retiro es un mecanismo que acumula recursos durante la vida laboral para financiar una pensión o un ingreso en la etapa de retiro; sin embargo, no implica por sí mismo el otorgamiento automático de una pensión determinada. En el régimen previsto por la Ley del Seguro Social, esta finalidad se articula mediante cuentas individuales y aportaciones, mientras que el acceso y las condiciones de la pensión dependen de los requisitos y reglas aplicables a cada persona asegurada. Por ello, no debe generalizarse una misma distribución de aportaciones ni una misma consecuencia

pensionaria a todos los regímenes (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).

Pregunta para el grupo: ¿han observado algún caso concreto en el que, pese al reconocimiento de un derecho, una persona no haya podido acceder efectivamente a la prestación? En caso afirmativo, para ordenar la respuesta, indiquen: (i) la contingencia involucrada; (ii) la institución que debía atenderla; y (iii) la principal barrera de acceso identificada.

Saludos y quedo atento a sus comentarios.

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2026). *Ley del Seguro Social*. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>

Carbonell, M. (2021). *Los derechos fundamentales en México*. Porrúa.

Instituto Mexicano del Seguro Social. (2026). *Sitio web del Instituto Mexicano del Seguro Social*. <https://www.imss.gob.mx/>

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. (2026). *Sitio web del ISSSTE*. <https://www.gob.mx/issste>

3. Conclusión

Leída en conjunto, la intervención muestra que el *Derecho de la Seguridad Social* se ubica en el Derecho Social y opera en tres planos articulados: en el plano normativo identifica las contingencias que requieren protección y su fundamento constitucional y legal (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026a,c); en el plano institucional vincula a las personas protegidas con las prestaciones y los servicios de las instituciones competentes, entre ellas el IMSS y el ISSSTE (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2026; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026); y en el plano procedimental exige requisitos, pruebas y vías de reclamación para que el acceso al derecho pueda materializarse (Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c). Estos planos no son independientes: por tanto, el reconocimiento constitucional y legal solo adquiere eficacia cuando las instituciones competentes ofrecen prestaciones y procedimientos que permitan ejercerlo y reclamar su cumplimiento. A mi juicio, un análisis jurídicamente suficiente no puede detenerse en la vigencia formal de la norma, porque esta no equivale a protección efectiva si persisten barreras institucionales o procedimentales de acceso.¹

Por ello sostengo que el diagnóstico resulta valioso no como requisito, sino porque distingue el conocimiento previo de la investigación posterior, revela los vacíos conceptuales y orienta la fundamentación que sigue. En consecuencia, el estudio de la materia debe trascender la definición general y formar una comprensión aplicada que permita identificar, ante cada contingencia, a la persona protegida, la institución competente, la prestación exigible y la vía para hacerla efectiva. Solo desde esa articulación puede evaluarse si la protección de las personas trabajadoras, derechohabientes y grupos vulnerables es, en los hechos, realmente accesible; esta es la razón por la que considero indispensable examinar conjuntamente la norma, la institución y las condiciones concretas de exigibilidad (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2026; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 2026; Camara de Diputados del H. Congreso de la Union, 2026c).

¹Para redactar y organizar este documento se utilizó una herramienta de inteligencia artificial con el propósito de ordenar ideas y revisar la redacción; su uso no sustituyó el análisis propio ni la interpretación jurídica, que corresponden al autor.

Referencias

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Constitucion politica de los estados unidos mexicanos. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/CPEUM.pdf>, 2026a. Texto vigente; ultima reforma DOF 02-06-2026.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del instituto de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LISSSTE.pdf>, 2026b. Texto vigente.

Camara de Diputados del H. Congreso de la Union. Ley del seguro social. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LSS.pdf>, 2026c. Texto vigente; ultima reforma DOF 15-01-2026.

Comision Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. Sitio de la comision nacional del sistema de ahorro para el retiro. <https://www.gob.mx/consar>, 2026. Fuente institucional.

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sitio web del issste. <https://www.gob.mx/issste>, 2026. Fuente institucional.

Instituto Mexicano del Seguro Social. Sitio web del instituto mexicano del seguro social. <https://www.imss.gob.mx/>, 2026. Fuente institucional.

Carlos Sanchez. Referencias apa. <https://normas-apa.org/referencias/>, 2020. Guia web sobre APA septima edicion.

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico. Malla curricular de la licenciatura en derecho. Universidad Abierta y a Distancia de Mexico, 2024. Documento institucional.

Universidad Abierta y a Distancia de Mexico. Universidad abierta y a distancia de mexico. <https://www.unadmexico.mx/>, 2026. Sitio institucional.